

令状主義に関する次のアからオまでの各記述のうち、正しいものの個数を、後記1から6までの中から選びなさい。ただし、判例がある場合には、それに照らして考えるものとする。

- ア. 捜査機関が、犯罪の証拠物として被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取するには、搜索差押令状を必要とするが、人権の侵害にわたるおそれがある点では、検証の方法としての身体検査と共通の性質を有しているので、「裁判官は、身体検査に関し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定が前記搜索差押令状に準用される。
- イ. 捜査機関は、身体を拘束されていない被疑者を採尿場所に任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合、採尿することを許可する搜索差押令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行することができ、その際、必要最小限度の有形力を行使することができる。
- ウ. 身体検査令状に関する「裁判官は、身体検査に関し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定は、その規定する条件の付加が強制処分範囲、程度を減縮させる方向に作用するので、身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定することができる。
- エ. 捜査機関は、強盗殺人事件に関し、被疑者が犯人である疑いを持つ合理的理由が存在する場合、検証許可状がなくても、犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手する手段として、これに必要な限度において、公道上を歩いている被疑者の容貌等を撮影することができる。
- オ. 捜査機関が、捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、エックス線を照射して内容物の射影を観察するには、検証許可状を必要とする。
1. 0個 2. 1個 3. 2個 4. 3個 5. 4個 6. 5個

No13	令状主義	正答率
H25-25	正解 6	54%

ア 正しい

最決昭 55.10.23 (百選 28 事件)。本記述では、被疑者の体内に存在する尿を強制的に採取する場合において、搜索差押許可状で足りるか、足りるとして「裁判官は、身体検査に關し、適当と認める条件を附することができる」旨の規定 (218 条 6 項) が準用されるのか問題となる。判例は、強制採尿をいかなる令状で行うことができるのか問題となった事案において、強制採尿について「捜査機関がこれを実施するには搜索差押令状を必要とすると解すべきである」とし、さらに、「身体検査令状に関する刑法 218 条 5 項 (現 218 条 6 項) が右搜索差押令状に準用されるべきである」としている。搜索差押許可状で強制採尿を行うことができる理由として、判例は、「体内に存在する尿を犯罪の証拠物として強制的に採取する行為は搜索・差押の性質を有する」ということ、218 条 6 項を準用できる理由として、判例は、強制採尿が「検証の方法としての身体検査と共通の性質を有している」ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

イ 正しい

最決平 6.9.16 (百選 29 事件)。本記述では、捜査機関は、身体を拘束されていない被疑者を採尿場所に任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合、採尿することを許可する搜索差押令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行でき、その際、必要最小限度の有形力を行使することができるのか問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「身柄を拘束されていない被疑者を採尿場所へ任意に同行することが事実上不可能であると認められる場合には、強制採尿令状の効力として、採尿に適する最寄りの場所まで被疑者を連行でき、その際、必要最小限度の有形力を行使することができる」としている。その理由として、判例は、「そのように解しないと、強制採尿令状の目的を達することができないだけでなく、このような場合には右令状を発付する裁判官は、連行の可否を含めて審査し、右令状を発付したものとみられる」ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

ウ 正しい

最決平 11.12.16 (百選 32 事件)。本記述では、身体検査令状に関する 218 条 6 項は、その規定する条件の付加が強制処分範囲、程度を減縮させる方向に作用するため、身体検査令状以外の検証令状にもその準用を肯定することができるのか問題となる。判例は、電話傍受を許可する検証令状発付につき、検証方法に条件が付された事案において、身体検査令状に関する 218 条 6 項は、「身体検査令状以外の検証許可状にもその準用を肯定し得ると解される」としている。その理由として、判例は、「身体検査令状に関する同法 218 条 5 項 (現 218 条 6 項) は、その規定する条件の付加が強制処分範囲、程度を減縮させる方向に作用する」とことを挙げている。したがって、本記述は正しい。

エ 正しい

最決平 20.4.15 (百選 9 事件)。本記述では、捜査機関は、強盗殺人事件に關し、被疑者が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在する場合、検証令状がなくても、犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手する手段として、これに必要な限度において、公道上を歩いている被疑者の容貌等を撮影することができるのか問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「捜査機関において被告人が犯人である疑いを持つ合理的な理由が存在していたものと認められ、かつ、前記各ビデオ撮影は、強盗殺人等事件の捜査に關し、防犯ビデオに写っていた人物の容ぼう、体型等と被告人の容ぼう、体型等との同一性の有無という犯人の特定のための重要な判断に必要な証拠資料を入手するため、これに必要な限度において、公道上を歩いている被告人の容ぼう等を撮影」することは、

「捜査活動として適法なものである」としている。その理由として、判例は、公道が「通常、人が他人から容ぼう等を観察されること自体は受忍せざるを得ない場所」であるということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

オ 正しい

最決平 21.9.28 (百選 30 事件)。本記述では、捜査機関が、捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、エックス線を照射して内容物の射影を観察するには、検証許可状を要するかが問題となる。判例は、本記述と同様の事案において、「**検証許可状によることなくこれを行った本件エックス線検査は、違法である**」としており、捜査機関が、捜査目的で宅配業者が保管している宅配便荷物に荷送人や荷受人の承諾を得ることなく、エックス線を照射して内容物の射影を観察するには、検証許可状を要するとしている。その理由として、判例は、「その射影によって荷物の内容物の形状や材質をうかがい知ることができる上、内容物によってはその品目等を相当程度具体的に特定することも可能であって、荷送人や荷受人の内容物に対するプライバシー等を大きく侵害するものであるから、検証としての性質を有する強制処分当たる」ということを挙げている。したがって、本記述は正しい。

以上により、正しい記述はア、イ、ウ、エ、オの5個であり、したがって、正解は肢6となる。

